# <이의제기서>

수신 : 대한예수교장로회 안양노회장
참조 : 안양노회 기소위원회 및 노회 임원회
발신 : 신성커뮤니티교회 박혜령, 황용남, 조영주, 이주리, 이하진
작성일자 : 2026년 7월 31일
제목 : **기소위원 제척 요청에 대한 회신(안양노회26-88, 2026.07.29.)에 관한 이의제기**

하나님의 공의와 평강이 안양노회 위에 함께하시기를 기원합니다.

안양노회 임원회는 2026년 7월 29일자 회신(안양노회26-88, "기소위원 제척 요청에 대한 회신")을 통해, 박혜령 외 4인이 제출한 '기소위원 제척 관련 법적 처리 이행 요청서'(2026.07.23.)를 각하하였습니다. 그러나 본 회신은 '제척'과 '기피'라는 서로 다른 두 법적 개념을 혼동한 데서 비롯된 것으로, 그 결론과 근거 모두 재검토가 필요합니다. 이에 신성커뮤니티교회 박혜령 외 4인은 아래와 같이 이의를 제기하며, 노회가 헌법과 시행규정이 정한 법적 의무를 이행해 줄 것을 요청드립니다.

## 1. 노회 회신의 핵심 오류 — '제척'을 '기피'로 오인

노회 회신은 다음과 같이 판단하였습니다.

*"헌법시행규정 제3장 권징편 제61조2항에는 '헌법 권징 제8조 및 시행규정 제38조의 제척, 기피, 회피는 노회기소위원회에 준용한다. 단, 기피신청에 대한 결정은 노회기소위원회가 하고 기피신청의 대상은 기소위원 1인에 한한다'고 되어 있어 4인 전원을 제척해 달라는 요구는 과잉입니다."*

그러나 이 판단은 조문을 정확히 읽지 못한 데서 비롯된 오류입니다. 헌법시행규정 제61조 제2항이 인원을 '1인에 한한다'고 제한한 대상은 '기피신청'입니다. 제척에는 그러한 인원 제한 규정이 존재하지 않으며, 존재할 수도 없습니다. 아래에서 그 이유를 밝힙니다.

### 가. 제척과 기피는 발동 요건과 효과가 전혀 다른 별개의 제도입니다.

| 구분 | 제척(除斥) | 기피(忌避) |
|---|---|---|
| 발생 근거 | 법률이 정한 사유(예: 당사자가 고소인·피고소인인 경우)에 해당하는 '사실 자체' | 당사자가 '재판의 공정성을 의심할 사유가 있다'고 판단하여 신청 |
| 발동 방식 | 당사자의 신청이나 기관의 결정을 요하지 않고, 사유 발생과 동시에 당연히 직무수행 권한 상실 | 당사자의 신청 → 기소위원회의 심리 및 결정을 거쳐야 효력 발생 |
| 대상 인원 제한 | 없음 — 사유에 해당하는 자는 그 인원이 몇 명이든 전원 당연 배제 | 1인에 한한다(헌법시행규정 제61조 제2항 단서) — 자의적 다수 기피 남용 방지 목적의 제한 |
| 확인 주체 | 치리회(폐회 중에는 임원회)가 직권으로 확인·조치(헌법시행규정 제38조 제10항) | 기소위원회가 신청을 심리하여 결정 |

위 대조에서 알 수 있듯, '1인에 한한다'는 제한은 기피 '신청'의 남용을 막기 위한 절차적 장치일 뿐입니다. 제척은 애초에 '신청'이라는 절차 자체가 존재하지 않는, 법률사실에 의해 당연히 발생하는 효과이므로 인원 제한이라는 개념이 성립할 수 없습니다. 만약 제척 사유(피고소인 지위)에 해당하는 자가 우연히 4인이라면, 그 4인 모두에게 개별적으로 동일한 법률효과가 발생하는 것이며, 이를 '과잉'이라 부를 근거는 헌법 어디에도 없습니다.

**나. '개별적·구체적 소명이 요구된다'는 판단도 제척과 기피를 혼동한 것입니다.**

노회 회신은 *"제척은 기소위원 개인의 개별적이고 구체적인 소명이 요구되며"*라고 하였으나, 소명·심리를 거쳐야 하는 것은 기피와 회피입니다. 제척은 사유에 해당하는지 여부, 즉 '해당 인물이 이 사건의 고소인 또는 피고소인인가'라는 객관적 사실관계만 확인하면 충분합니다. 이 사건에서 기소위원 김승곤, 이동열, 류상선, 김창민 4인은 신성커뮤니티교회 성도들이 제출한 고소장(2026.07.10.)에 피고소인으로 명시되어 있고, 노회가 이 고소장의 접수 자체를 부인하지 않는 이상 제척 사유 해당 여부는 서류상 명백합니다. 별도의 소명 절차나 심리를 요할 사안이 아닙니다.

## 2. 노회 임원회는 '권한과 책임이 없다'고 할 수 없습니다

노회 회신은 *"제척신청은 노회임원회가 아니라 노회 기소위원회에 요구하여야 … 임원회는 이 요구에 대응할 권한과 책임이 없습니다"*라고 하였습니다.

그러나 헌법시행규정 제38조 제10항은 다음과 같이 명시하고 있습니다.

> "제척·기피·회피가 확정된 때에는 치리회(폐회 중에는 임원회)는 직권 또는 재판국의 신청에 의하여 즉시 재판국원을 보선하여 충원한다. 보선된 국원은 그 사건에 한하여 한시적으로 심판에 관여한다."

이 조항은 폐회 중인 치리회를 대신하여 임원회가 '직권으로' 재판국원(이 사건에서는 헌법시행규정 제61조 제2항에 따라 기소위원)을 보선할 의무를 명시적으로 부여하고 있습니다. 이는 '재량'이 아니라 '의무' 규정이며, "즉시"라는 문언은 임원회의 지체 없는 조치를 요구하고 있습니다. 따라서 노회임원회가 "권한과 책임이 없다"고 답한 것은 이 조항의 명문에 정면으로 배치됩니다. 또한 기소위원 전원이 제척 사유(피고소인)에 해당하여 스스로 이 사건을 처리할 수 없는 상태라면, 그 사실을 확인하고 조치할 주체는 다름 아닌 노회임원회입니다.

## 3. 이미 발생한 제척의 법적 효과와 그 이후 절차의 하자

제척은 사유가 발생한 시점에 이미 법률효과가 발생하는 것이므로, 기소위원 4인이 신성커뮤니티교회 성도들의 고소장(2026.07.10. 접수)에 피고소인으로 기재된 시점부터 이들에게는 이 사건에 관한 조사 및 기소 권한이 당연히 상실됩니다.

그럼에도 불구하고 동일한 기소위원 4인의 명의로 2026년 7월 21일 출석요구서가 발송되었고, 계속하여 이 사건에 관한 직무가 수행되고 있습니다. 제척 사유가 있는 자가 이를 알면서도 직무를 계속하는 것은 명문화된 법을 위반하는 행위이며, 이에 기초한 조사·기소 행위는 절차적 정당성을 갖추지 못합니다. 이는 사후에 치유되거나 추인될 수 있는 하자가 아닙니다.

## 4. 요청 사항

가. 안양노회 임원회는 현 기소위원 김승곤, 이동열, 류상선, 김창민 4인에게 헌법 권징 제8조 제1항 제4호(피고소인) 및 헌법시행규정 제61조 제2항에 따라 제척의 법적 효과가 이미 발생하였음을 확인하고, 4

**인을 이 사건 직무에서 즉시 배제**하여 주시기 바랍니다.

나. 헌법시행규정 제38조 제10항에 따라 노회임원회는 직권으로 **한시적 기소위원을 즉시 보선**하여, 본 사건(신성커뮤니티교회 성도들이 제출한 고소장)을 지체 없이 처리하도록 조치해 주시기 바랍니다.

다. 제척 사유 발생 이후 현 기소위원 4인의 명의로 이루어진 조사·출석요구 등은 절차의 일체 효력이 없어 응할 수 없으므로 **2026년 8월 1일자의 조사기일을 보선된 기소위원들이 다시 잡을 수 있도록 조치** 바랍니다.

라. 위 요청이 정당한 사유 없이 재차 반려되거나 지연될 경우, 신성커뮤니티교회 성도들은 총회 헌법위원회에 유권해석을 요청하는 등 상급 치리회를 통한 절차를 계속할 것임을 알려드립니다.

교단 헌법은 특정인을 보호하거나 배제하기 위한 도구가 아니라, 모든 절차 관계인에게 공정한 심리를 보장하기 위한 최소한의 장치입니다. 제척 제도가 '소명이 필요 없는 당연 배제'로 설계된 것도 바로 그 공정성을 신청이나 심리라는 불확실한 절차에 맡기지 않기 위함입니다. 노회임원회가 이 원칙을 바르게 적용하여, 신성커뮤니티교회 안에 더 이상의 절차적 불신이 쌓이지 않도록 조속히 조치해 주시기를 간곡히 요청드립니다.

첨부 : 총회 제102회기 헌법해석사례 13번(판결 적법 여부) 사본 1부.

2026. 7. 31.

신성커뮤니티교회 권사 박 혜 령 (인)

안수집사 황 용 남 (인)

권사 조 영 주 (인)

집사 이 주 리 (인)

집사 이 하 진 (인)

한 내용을 노회가 결의하여 노회 규칙에 삽입할 수 있는지 없는지?
질의3) 헌법을 위반하여 노회에서 결의한 안건이나 내용은 유효인지 무효인지?

12. 임시당회장과 대리당회장의 권한

서울서노회장이 제출한 "서노 제97-03호 / 헌법 질의해석 요청의 건(2017.11.10.)"

해석 : 질의1~4) 당회장 결원 시 헌법시행규정 제16조의 7에 근거 결의(합의 혹은 연명)로 대리당회장을 청빙하여 당회(제직회)를 할 때는 노회에 요청하지 않아도 되나 3개월이 경과하여도 임시당회장을 요청하지 않을 경우 노회(폐회 중에는 임원회)에서 임시당회장을 직접 파송하여 업무를 처리할 수 있다. 따라서 담임목사 결원 시에는 임시당회장를 파송해야 하나 파송여부는 노회에서 판단하고 임시당회장의 파송 시까지는 한시적으로 대리당회장을 통해 업무를 처리할 수 있으며, 이 경우의 대리당회장의 권한은 제30조 2항에 준하여 행사한다.

질의내용 : 1. "제99회기 헌법 해석 사례, 53 당회장 / 임시당회장 / 대리당회장"의 해석과 헌법 시행규정 제16조의 7[당회장 결원 시 임시당회장 및 위임(담임)목사 청빙]에 관련된 내용입니다.

2. 현재 본 노회 소속 H교회의 위임목사 B목사가 총회 재판국으로부터 '출교'(2017.7.11) 처분을 받고, 당회장이 결원된 상태입니다.

3. H교회 당회장이 결원되기 전, H교회 당회장인 B목사가 이전 총회 판결로 인해 '정직 24개월' 시벌 중이었기에 그동안 당회 청빙으로 H교회 원로목사가 대리당회장 직을 수행하고 있었습니다.

4. 상기 B목사의 '출교'(2017.7.11.)로 인해 본 노회는 'H교회가 당회장이 결원된 상태이므로 임시당회장을 파송해야 한다.'고 H교회 당회에 알려 주었습니다.

5. 그러나, 헌법시행규정 제16조의 7 [당회장 결원 시 임시당회장 및 위임(담임)목사 청빙] 2항을 들어 당회장이 결원되고 3개월이 경과하지 않았으니 추후 상황에 따라 임시당회장 파송 요청을 하겠다고 하였습니다.

6. 문제는 H교회 당회가 정상적으로 당회는 소집되고 있으며, 당회가 청빙한 대리당회장(원로목사)을 통해 교회의 기본 업무는 처리되고 있으므로, 임시당회장 파송요청을 안 할뿐더러, 대리당회장 체제로 교회안정과 수습을 모색하려는 정황이 보입니다.

질의1) 당회장 결원이 되고 3개월이 경과한 후에도 대리당회장이 직무를 계속하는 수행하는 것이 적법한지요?

질의2) 해 교회가 당회장이 결원되고 3개월이 경과하였음에도 임시당회장을 노회에 청원하지 않을 시 노회는 어떻게 조처해야 하는지요?

질의3) 노회(폐회 중 임원회)는 이에 대하여 아무런 조처를 하지 않을 경우, 노회가 직무 유기에 해당되는지요?

질의4) 당회장이 결원되고 3개월이 경과 후 해 교회 당회의 청원이 없어도 노회가 반드시 임시당회장을 파송해야 하는지요?

13. 판결 적법 여부

서울강남노회 송상옥 장로가 제출한 "서울강남노회 재판국 판결문에 따른 헌법 유권해석 질의 청원서(2017.11.10.)" 건

해석 :

질의1), 2), 3) 재판국원이 고소인(고발인) 또는 피고소인(피고발인)인 경우 헌법권징 제8조에 의해 재판국원에서 제척되어야 하나 그럼에도 불구하고 해당 국원이 재판에 참여하였다면 설사 그 재판국이 재적 국원 3분의 2 이상의 출석과 재적 국원 과반수의 찬성으로 의결했다 하더라도 그 판결은 헌법을 위반한 판결이다.

질의4), 5) 헌법 권징 제53조 제1항에 의하면 고소 및 고발은 피고소인(피고발인)의 소속 치리회장에게 서면으로 제출하도록 되어 있고, 헌법 권징 제60조 제1항은 기소를 함에는 기소장을 관할 재판국에 제출하도록 되어 있으므로, 고소인(고발인)이 피고소인(피고발인)을 고소(고발)할 당시 피고소인(피고발인) 소속 치리회장에게 적법하게 고소(고발)장을 제출했다면 그 고소(고발)은 적법한 고소(고발)라 할 것이며, 그 이후 피고소인(피고발인)이 다른 노회 소속 교회로 이명했다 하더라도 이명하기 이전의 종전 치리회 재판국은 적법한 관할 재판국이므로 해 재판국이 선고한 판결은 적법한 판결이다.

질의6), 7) 헌법 권징 제58조 제3항에 의하면 기소위원회는 피의자에 대하여 죄과사실과 정상에 관한 필요사항을 신문하여야 하며, 그 이익 되는 사실을 진술할 기회를 주도록 되어 있고, 동조 제2항에 의하면 기소위원장은 피의자를 소환하여 신문하고자 할 때에는 10일 전에 피의자에게 통지하도록 되어 있으며, 헌법 권징 제68조 제2항에 의하면 재판기일에는 피고인을 소환하도록 되어 있고, 헌법 권징 제75조는 재판국장은 피고인에게 그 이익 되는 사실을 진술할 기회를 주도록 되어 있으며, 헌법 권징 제43조 제1항에 의하면 재판국장은 피고인을 소환할 때에는 10일 전에 통지하도록 되어 있으므로, 기소위원장이나 재판국장이 피의자나 피고인에게 소환장을 송달하지도 않고, 그 이익 되는 사실을 진술할 기회도 주지 않은 채 기소를 하거나 재판을 하였다면 그 기소 또는 재판은 헌법을 위반한 것이다. 그리고 헌법 권징 제41조에 의하면 송달은 직권으로 하며, 송달을 받을 자에게 등기우편에 의하여 송달하도록 되어 있으므로, 기소위원장과 재판국장은 송달 받을 사람의 주소지로 등기우편에 의하여 소환장을 발송하여야 하지만, 만약 송달 받을 사람이 노회원이고, 해 노회원이 노회에 주소지를 등록한 이후 그 주소지가 변경되었음에도 그 변경된 주소지를 노회에 알리지 아니하고, 이로 인하여 변경된 새로운 주소지로 소환장을 송달할 수 없게 됨에 따라, 기소위원장 또는 재판국장이 노회에 등록된 종전의 주소지로 소환장을 발송하고 이 사실을 노회 사무실 등 적당한 곳에 게시하였다면 그 소환장은 해 노회원에게 적법하게 송달된 것으로 볼 수 있다.

질의8) 책벌의 종류와 내용을 결정하는 것은 재판국이 헌법 권징 제13조, 제19조에 의하여 법과 양심에 따라 판단할 사항이다.

질의내용 : 1) 대한예수교장로회(통합) 헌법 제3편 제2항 제1절 제8조(재판국원의 제척, 기피, 회피) 제4항에 의거하여 국원의 고소인(고발인) 또는 피고소인(피고발인) 경우에 제척 사항에 해당하고 그 헌법 8조에 의하여 재판국원은 그 사건의 심리, 재판에서 제척되어야 하는데 그러하지 않고 재판에 참여하여 판결한 결과에 대하여

질의1) 헌법규정에 따라 공정한 재판을 시행하였는지 여부 및 판결 결과에 대한 적법성 여부

2) 총회헌법 또는 규정상 그 재판에 관여하지 못할 재판국원(고발인 임현철 장로)이 그 사건의 심판에 관여할 때 동 재판 판결한 결과에 대하여

질의2) 헌법규정에 따라 판결 결과에 대한 적법성 여부

3) 공정한 재판이 이루어질 수 있도록 특정한 사건의 당사자(고발인 임현철 장로) 또는 사건의 내용과 특수한 관계를 가진 재판국원(고발인 임현철 장로)이 그 직무의 집행에서 배제하는 것이 타당하나, 관여하게 하여 재판에 판결한 결과가 대하여

질의3) 헌법규정에 따라 판결 결과에 대한 적법성 여부

4) 피고인 송상옥 장로는 대한예수교장로회(통합) 서울강남노회 하늘빛교회 당임목사 김수읍 목사로부터 2017.1.8.일자로 타 교회로 이명처리가 완료되었습니다. 따라서 이 상황에서는 서울강남노회 하늘빛교회 교인도 아니고 장로도 아니고 이명처리가 완료한 후 59일이 경과한 2017.2.27.일 재판국에서 소환장을 발부하여 소환을 하였고, 이명한 후 65일이 경과한 타 교회 교인을 2017.3.13.일자로 노회 재판국에서 재판의 절차를 거쳐 책벌을 한 경우